دبیرخانه
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
شماره: ۵۶۱۶/ ۳/۱۲
تاریخ: ۱۴۰۵/ ۵/ ۶

جمهوری اسلامی ایران
وزارت نفت

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
دبیرخانه

مشخصات سند
عنوان سند: تفاهم‌نامه سه‌جانبه هزینه کرد اعتبارات بند (ث) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ (مانده اعتبارات سال ۱۴۰۲)

بهار ۱۴۰۵

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
معاونت پژوهشی و فناوری

جمهوری اسلامی ایران
وزارت نفت

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
دبیرخانه

مقدمه

در راستای تأمین نیازمندی‌های پژوهشی و فناورانه کشور توسط ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و به منظور هزینه‌کرد اعتبارات **شرکت سهامی نفت مناطق مرکزی ایران با استناد به موافقت وزیر محترم نفت با نامه شماره ۶۲۷۲۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵** (تصاویر پیوست) از محل بند (ث) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ (مانده اعتبارات سال ۱۴۰۲)، این تفاهم‌نامه سه جانبه فی‌مابین دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به نمایندگی دبیرکل شورای عالی جناب آقای **دکتر پیمان صالحی** (که از این پس دبیرخانه نامیده می‌شود)، **دانشگاه صنعتی شریف** به نمایندگی معاون پژوهش وفناوری دانشگاه صنعتی شریف جناب آقای **محمدرضا موحدی** که از این پس دانشگاه نامیده می‌شود)، و **وزارت نفت** به نمایندگی معاون مهندسی، پژوهش و فناوری جناب آقای **دکتر امید شاکری** (که از این پس وزارت نامیده می‌شود)، در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ منعقد و بین طرفین مبادله می‌گردد.

این تفاهم‌نامه ذیل آیین نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (مصوب ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ هیئت وزیران) و اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه مذکور (مصوب ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ هیئت وزیران) منعقد شده است.

ماده ۱: موضوع تفاهم‌نامه

همکاری در اجرای طرح پژوهشی **" بررسی راهکارهای تسریع در انعقاد و اجرای قراردادهای بالادستی نفت و گاز "** (براساس پیشنهاده پیوست که در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ به تایید رسیده است و جز لاینفصل تفاهم نامه حاضر می‌باشد).

ماده ۲: اهداف

هدف اصلی:

هدف اصلی این طرح، بررسی راهکارهای تسریع در انعقاد و اجرای قراردادهای بالادستی نفت و گاز با تمرکز بر مستندسازی و پیاده‌سازی مصوبه «تسهیل و تسریع قراردادهای بالادستی شورای اقتصاد» است؛ به‌نحوی‌که با شناسایی گلوگاه‌های ساختاری، فرآیندی، قراردادی و مالی موجود، الگویی عملیاتی برای کاهش زمان انعقاد قرارداد، افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری، بهبود سازوکار تقسیم عواید، کاهش ریسک‌های قراردادی و ارتقای کارآمدی اجرای قراردادهای بالادستی ارائه شود. در فایل پروپوزال، مسئله اصلی با محورهایی مانند طولانی بودن فرآیند عقد قرارداد، کاهش جذابیت IPC برای پیمانکار و ریسک‌های ناشی از بازبینی و حسابرسی هزینه‌ها تبیین شده است.

اهداف فرعی:

دانشگاه صنعتی شریف
معاونت پژوهش و فناوری

۱. بررسی وضعیت موجود و شناسایی موانع ساختاری، فرآیندی، مالی و قراردادی مؤثر بر کندی انعقاد و اجرای قراردادهای بالادستی نفت و گاز.

۲. تحلیل آثار تعدد فرآیندهای عقد قرارداد بر طولانی شدن زمان انعقاد قراردادهای بالادستی، با توجه به اینکه در سال‌های اخیر هر قرارداد به‌طور متوسط نیازمند عبور از مراحل متعدد و زمان طولانی بوده است.

۳. بررسی علل کاهش جذابیت قراردادهای IPC برای پیمانکاران و سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در شرایط افزایش ریسک‌های کلان کشور.

٤. تحلیل نقش فرآیندهای بازبینی، حسابرسی و تأیید هزینه‌های پیمانکار قبل و حین اجرای قرارداد در افزایش ریسک پروژه و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری.

٥. مقایسه تطبیقی قراردادهای IPC با قراردادهای مورد استفاده در کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی، حداقل در ۵ نمونه منتخب.

٦. بررسی نوع مالکیت پیمانکار نسبت به ذخایر نفت و گاز، نفت و گاز تولیدی و تأسیسات تولیدی در الگوهای قراردادی مختلف.

۷. بررسی عوامل تعیین‌کننده در نحوه تقسیم عواید تولید میان دولت و پیمانکار.

۸. بررسی سازوکارهای نظارت حین اجرای عملیات در قراردادهای بالادستی و آثار آن بر سرعت، شفافیت و قابلیت اجرای قراردادها.

۹. طراحی مدل درآمدمحور به منظور افزایش جذابیت و تسریع قراردادهای بالادستی.

۱۰. مدل‌سازی اثر ریسک‌های پروژه بر جذابیت قرارداد، شامل اثر قیمت نفت و گاز، میزان تولید، هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری، سقف بازپرداخت هزینه‌ها و سود پیمانکار، دوره بازپرداخت هزینه‌های سرمایه‌ای و میزان پاداش سرمایه‌گذار.

۱۱. مدل‌سازی اثر عوامل فنی میادین، از جمله اندازه میدان و تفاوت میادین سبز و قهوه‌ای، بر جذابیت سرمایه‌گذاری و سهم دولت از درآمدهای تولیدی.

۱۲. مقایسه ساختار سرمایه‌گذاری در قراردادهای فعلی و مدل پیشنهادی درآمدمحور.

۱۳. تحلیل حساسیت ریسک‌های پروژه بر جذابیت قرارداد در مدل فعلی و مدل پیشنهادی.

۱٤. جمع‌بندی و ارائه الگوی ساختاری ـ قراردادی مناسب برای افزایش جذابیت و سرعت قراردادهای بالادستی نفت و گاز.

دانشگاه صنعتی شریف
معاونت پژوهشی و فناوری

جمهوری اسلامی ایران
وزارت نفت

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
دبیرخانه

ماده ۳: تعهدات مالی

کل مبلغ تفاهم نامه حاضر به میزان ۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از طریق سامانه ساتع و مطابق با فرآیند اجرایی این سامانه و از محل منابع بند (ث) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ (مانده اعتبارات سال ۱۴۰۲) به صورت مندرج در ماده ۴ به درآمد اختصاصی دانشگاه صنعتی شریف به شماره ۴۰۰۱۰۷۲۱۰۳۰۰۷۲۷۴ نزد بانک مرکزی ج.ا.ا با شناسه واریز ۳۷۷۰۷۲۱۷۴۱۴۰۱۰۷۰۰۳۵۰۱۰۰۳۰۲۱۸۰۴ واریز می‌گردد.

ماده ۴: نحوه پرداخت

مبلغ تفاهم‌نامه پس از ارائه گزارش توسط مجری و تایید ناظر و دبیرخانه، به شماره حساب دانشگاه اعلام شده در ماده ۳ واریز خواهد شد. از این مبلغ در صورت درخواست دانشگاه، ۲۵ درصد به عنوان پیش‌پرداخت به حساب دانشگاه واریز می‌شود.

ماده ۵: تعهدات دانشگاه

۱-تمامی مراحل طرح مطابق شرح خدمات قید شده در تفاهم نامه و مطابق با زمانبندی پیش‌بینی شده اجرا می‌شود.

۲- هرگونه پرداخت به دانشگاه، پس از تأیید گزارش‌های پیشرفت، توسط ناظر و تایید دبیرخانه صورت می‌گیرد. دانشگاه قبل از اخذ تأییدات لازم اجازه پرداخت به مجری یا مجریان علمی قرارداد را نخواهد داشت.این بند مشمول بند پیش پرداخت دانشگاه به مجریان علمی طرح نمی‌باشد و صرفا مشمول مراحل فازهای اجرایی پروژه خواهد بود.

۳-طبقه‌بندی پروژه‌های موضوع تفاهم‌نامه عادی بوده مگر در موارد استثنایی که قرارداد از سوی کارفرما محرمانه اعلام گردد. در این صورت مؤسسه مجری تحت پروتکل‌های محرمانگی کارفرما در اجرای تفاهم نامه اقدام خواهد نمود.

تبصره : در صورتیکه به هر دلیلی پروژه بصورت ناموفق مختومه اعلام شود، خدمات انجام شده و تایید شده به هزینه قطعی لحاظ خواهد شد و بقیه بخش‌های انجام نشده براساس توافق طرفین اقدام خواهد شد.

ماده ۶: تعهدات دبیرخانه

۱-پرداخت بموقع مبلغ تفاهم نامه به دانشگاه براساس ماده ۴ این تفاهم نامه و همچنین گزارش پیشرفت مراحل پروژه

۲-دبیرخانه موظف به پرداخت ها بعد از تایید ناظر علمی و دبیرخانه به حساب دانشگاه می باشد.

۳-دریافت و نگهداری ضمانتنامه های لازم جهت انجام شرح خدمات تفاهم نامه به صورت کامل از دانشگاه؛

ماده ۷: تعهدات وزارت

۱-تعامل با شرکت‌ها و موسسات مشمول جهت شناسایی نیازمندی‌های فناورانه و مستندسازی آنها

۲-فراخوان نیازمندی‌های شناسایی شده جهت دریافت پیشنهاده‌های پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری از طریق سامانه ساتع

۳-دریافت پیشنهاده‌ها، ارزیابی و بررسی آنها با حضور نماینده شرکتهای مشمول و انتخاب پیشنهاده حائز شرایط

٤-تنظیم تفاهم‌نامه و قرارداد با دانشگاه و موسسه پژوهشی منتخب

٥-نظارت علمی و اجرایی بر اجرای مفاد تفاهم نامه.

ماده ۸: ناظر علمی طرح

نظارت علمی طرح توسط معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت صورت خواهد گرفت.

ماده ۹ : مدت تفاهم‌نامه، اصلاحات، تمدید و فسخ

۱- مدت زمان اجرای تفاهم‌نامه حاضر از تاریخ امضا تا پایان مدت اجرای پیشنهاده پیوست این تفاهم‌نامه به مدت ۶ ماه معتبر و در صورت توافق طرفین و تایید ناظر علمی طرح و براساس شرایط اجتماعی و احیانا غیرقابل پیش‌بینی قابل تمدید خواهد بود.

۲- در صورت عدم انجام تعهدات از سوی دانشگاه در زمان مقرر، پس از دو اخطار کتبی (ده روز) با نظر ناظر علمی طرح به صورت یکطرفه فسخ می‌شود. دانشگاه متعهد می شود هزینه و غرامت‌های اعلامی توسط ناظر علمی را پرداخت نماید.

تبصره: در صورتیکه به هر دلیلی پروژه بصورت ناموفق مختومه اعلام شود، خدمات انجام شده و تایید شده به هزینه قطعی لحاظ خواهد شد و بقیه بخش‌های انجام نشده براساس توافق طرفین و نظر ناظر علمی اقدام خواهد شد.

ماده ۱۰: حقوق مادی و معنوی

کلیه حقوق مادی موضوع تفاهم نامه متعلق به **وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران** می‌باشد و دانشگاه با دریافت حق الزحمه قرارداد کلیه حقوق خود در این خصوص را با علم و اگاهی و اطلاع از این بند و مفاد قرارداد واگذار نموده است. کلیه حقوق معنوی موضوع قرارداد متعلق به طرفین تفاهم‌نامه می‌باشد و در هر صورت دانشگاه نمی‌تواند بدون اطلاع **وزارت نفت** نسبت به چاپ و یا انتشار آن در روزنامه و مجله و کتب و یا کلیه مواردی که منجر به انتشار عمومی و خصوصی اعم از مجازی و غیر مجازی و غیره خواهد شد چاپ و یا درج نماید و در صورت موافقت **وزارت نفت** نیز بایستی نام **وزارت نفت** را بعنوان کارفرما و صاحب اثر درج نماید.

جمهوری اسلامی ایران
وزارت نفت

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
دبیرخانه

ماده ۱۱: عوامل پیش‌بینی نشده

چنانچه به علت حوادث قهری غیرمترقبه مانند: سیل، زلزله، طوفان و غیره، در پیشرفت کار تأخیری صورت پذیرد و این تأخیر به تأیید ناظر علمی و ناظر کلان برسد به همان میزان به مدت قرارداد افزوده می‌شود.

ماده ۱۲: حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای این قرارداد یا تعبیر و تفسیر مفاد و واژه‌های این تفاهم نامه، موضوع از طریق ارجاع به مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت عتف به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین حل و فصل خواهد شد. نظر مرکز مذکور برای طرفین قطعی و الزام‌آور و غیرقابل اعتراض است.

ماده ۱۳: این تفاهم‌نامه در ۱۳ ماده و ۲ تبصره، در ۳ نسخه اصلی که هرکدام حکم واحد را دارد، در تاریخ / /۱۴۰۵ به امضاء رسیده و از تاریخ مذکور لازم الاجراست.

دکتر محمدرضا موحدی	**دکتر امید شاکری**	**دکتر پیمان صالحی**
معاون پژوهش وفناوری دانشگاه صنعتی شریف	**معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت**	**دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری**